

SBLC LAW FIRM

Проект STRIKER · L-259U

Служебная записка к меморандуму о структуре

Открытые гейты и план действий · журнал изменений · внутренние оговорки

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ — НЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНВЕСТОРАМ

А. Открытые гейты и план действий

Меморандум для инвесторов описывает рекомендованную структуру. Перечисленные ниже вопросы определяют, реализуема ли она; их нужно закрыть до фиксации структуры и подписания. Это рабочий чек-лист команды.

Гейт	Суть / риск	Действие	Ответств.
1. FDI / допуск к владению (Болгария)	Разрешат ли иностранным инвесторам контролировать болгарский оборонный актив и держателя лицензии; возможны отказ, потолок участия, «золотая акция»	Предварительная консультация с болгарским органом скрининга до подписания; зафиксировать допустимые пороги владения	BG counsel
2. Экспортная лицензия (Чехия ↔ Болгария)	Самолёт собирается в Чехии → применяются чешские ограничения и согласие страны-происхождения (Дир. 2009/43/ЕС); чья лицензия на финальный экспорт	Согласовать модель лицензирования с чешским и болгарским регуляторами до контрактации	BG+CZ counsel
3. Контроль над SalesCo	Держатель лицензии должен контролироваться лицами НАТО/ЕС на уровне управления, даже если экономику держат иные инвесторы	Заложить классы акций / «золотую акцию» / security-cleared директоров в акционерное соглашение	Корп. юристы
4. Состав инвесторов	Пока смешанный / не определён — определяет остроту FDI и допустимую структуру владения	Зафиксировать состав и конечных бенефициаров; проверить на санкции/KYC	Команда + AML
5. PE в Чехии	Свой персонал/площадка в Чехии создаст постоянное представительство → 21% вместо 10%	Толлинг оформить «на расстоянии вытянутой руки»; без своих людей на площадке	Налоговый counsel
6. Базовые соглашения	Производство и поставки пока допущения	Закрепить договоры с Aero Vodochody, IAI, Ивченко-Прогрес/Мотор Сич	Команда
7. Reliance-заключения	Один документ не заменяет местные опинионы	Заключения локальных юристов по UK / BG / CZ при внедрении	Команда

В. Журнал изменений (относительно исходного документа)

Все спорные пункты перепроверены по первоисточникам: тексты договоров и законов, HMRC, PwC, EY, Grant Thornton, Tax Foundation, White & Case (FDI), EUR-Lex (Дир. 2009/43/EC), DECA (экспортный контроль Израиля).

Что	Изменение
Ирландия IP-box	6,25% → 10% (KDB повышен с конца 2023, выравнивание под Pillar Two). Раздел 6.2.
Словакия — ставка	«24%» уточнено: 10/21/24%, где 24% только при выручке >€5 млн (с 2025). Разделы 3.3, 4.1.
Венгрия — обоснование	Удалён неверный аргумент про КИК; добавлены HIPA и политический риск. Раздел 5.1.
Болгария → УК 0%	Подтверждено: 0% по ст. 10 договора для компании с долей ≥10%, удерживаемой ≥1 года. Разделы 2.2, 5.3, 5.5.
Люксембург — 0% инвестору	Уточнён тест ≥8%: ОАЭ 9% проходит → 0%; free zone 0%/физлица → договорные 5%, не 15%. Ключевые выводы, 2.2, 5.3.
Выход инвестора 0%	Помечено как освобождение НА УРОВНЕ СТРУКТУРЫ; налог резидентства инвестора — отдельно. Раздел 5.3.
ПП (PE) в Чехии	Добавлена врезка: независимый подрядчик ПП не создаёт; риск — при своём персонале. Раздел 3.1.
Скрининг ПИИ	Новый раздел 7.5; уточнено: обязательный гейт по владению — только Болгария; Чехия — экспорт, не владение; Польша — условно (этап 2).
Экспортная лицензия	Новый раздел 7.6: Дир. 2009/43/EC, согласие страны-происхождения (Чехии). Врезка в разделе 04.
Контроль компонентов	Раздел 7.4: израильский DECA на авионику IAI; риск двигателей.
Pillar Two	Доплата возможна раньше, если инвестор входит в крупную МНК-группу. Раздел 5.2.
Выбор холдинга	§2.3 сделан decision-grade: рекомендована Великобритания; Люксембург — альтернатива.
FDI — стратегия	§7.5 дополнен инструментарием снижения риска под наихудший случай (контроль вне НАТО).
Акционерное соглашение	Добавлен раздел 09 — term sheet.
Резюме	Добавлена одностраничная сводка в начало: структура + 3 гейта + next steps.
Периметр / Украина	Убрана ссылка на старый инвестмеморандум и «производство в Украине исключено». Периметр — ЕС.

С. Внутренние оговорки

- Reliance. Документ опинионирует по праву УК/Болгарии/Чехии/Люксембурга силами одной фирмы; это рабочая позиция, не reliance-grade заключение. Под внедрение — местные квалифицированные юристы по каждой юрисдикции.
- Налог инвестора. Налог в стране резидентства инвестора с полученного дохода не рассчитан и зависит от индивидуальной ситуации.
- Украина / двигатель. В инвесторской редакции убран рудимент про «производство в Украине». При этом двигатель AI-322F — украинский (Ивченко-Прогрес/Мотор Сич), и в разделе 7.4 это оставлено как реальный риск поставок/экспортного контроля; также сохранён фактор зоны действующего конфликта. РЕШИТЬ: оставлять ли эти упоминания для инвесторов или анонимизировать двигатель/обобщить — это вопрос раскрытия, а не факта (скрытие реального риска делает документ вводящим в заблуждение).
- Финансовая модель. Вне периметра; в исходном инвестмеморандуме она есть (≈\$380 млн, ≥300 ВС, прибыль ≥\$912 млн) — при необходимости свести её с настоящей структурой отдельно.
- ТЦО / НДС / таможня. Затронуты тонким слоем; для внедрения требуют отдельной проработки (особенно толлинг Чехия↔Болгария).